Prefettura di Taranto

Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto

Prefettura Taranto - Ufficio del Commissario per le bonifiche - Prot. Uscita N.0052133 del 12/09/2022

OGGETTO: INTERVENTO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEL MERCATO ITTICO GALLEGGIANTE AFFONDATO NEL MAR PICCOLO DI TARANTO – CIG 79111263B3 – CUP J56J14000460001 - LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI

PREMESSO CHE

- con decreto n. 120 del 14.05.2019 il Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto *pro tempore* (d'ora in avanti solo Commissario Straordinario *pro tempore*), autorizzava l'avvio di una procedura ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 50/2016, rivolta alla realizzazione dell' "*Intervento di rimozione e smaltimento del relitto del Mercato Ittico Galleggiante affondato nel Mar Piccolo di Taranto*", per un importo a base di gara pari ad € 2.512.305,42 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
- con decreto n. 66 dell' 08.04.2020 il Commissario Straordinario *pro tempore*, disponeva l'aggiudicazione in favore del R.T.I. Serveco s.r.l./Sub Technical Edil Services s.r.l. per l'importo complessivo di € 2.476.580,83 oltre I.V.A., al netto del ribasso sull'importo a base d'asta dell'1,469%, compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con decreto commissariale n. 116 del 02.07.2020 la suddetta aggiudicazione veniva dichiarata efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 2016;

VISTI

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02.10.2020, registrato dalla Corte dei Conti il 21.10.2020, con cui il dott. Demetrio

Martino, nella qualità di Prefetto di Taranto *pro tempore*, è stato nominato Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto (d'ora in avanti solo Commissario Straordinario) per un anno, con scadenza al 1 ottobre 2022;

- la nota (acquisita al prot. n. 1298 dell'11.01.2022 del Commissario Straordinario) con cui il Ministero della Transizione Ecologica, comunicava la proroga dell'incarico commissariale fino a tutto il 31 marzo 2022;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2022, registrato alla Corte dei Conti in data 16 maggio 2022 e comunicato il successivo 24 maggio, con cui si è provveduto alla ulteriore proroga dell'incarico commissariale fino al 1° ottobre 2023;

CONSIDERATO che, al fine di dare celere continuità al procedimento, questo Commissario Straordinario, accertata l'indisponibilità alla prosecuzione dell'incarico, da parte del R.U.P., del D.E.C. e del C.S.E. designati in precedenza dalla Dott.ssa Vera Corbelli:

- approvava un accordo di collaborazione con la Struttura di Missione Investitalia, sottoscritto in data 7 gennaio 2021, a seguito del quale l'Arch. Alessandro Mancini veniva nominato R.U.P dell'"*Intervento di rimozione e smaltimento del Mercato Ittico Galleggiante affondato nel Mar Piccolo di Taranto – CIG 79111263B3 – CUP J56J14000460001*";
- affidava con decreto n. 9118 del 19.02.2021 all' Ing. Luigi Severini, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Taranto, l'incarico professionale di Direttore dell'Esecuzione del Contratto e con successivo decreto autorizzava la costituzione dell'Ufficio Direzione ed Esecuzione del Contratto;

- affidava con decreto n. 9117 del 19.02.2021 all' Ing. Veruska Elianna Durante, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Taranto, l'incarico professionale per il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- preso atto della nota (acquisita al prot. n. del 10.09.2021) con cui la Struttura di Missione Investitalia comunicava la conclusione della propria operatività, a partire dal 15 settembre 2021, procedeva alla sottoscrizione di un Accordo Istituzionale (n. prot. 2633 del 17.01.2022) con la Provincia di Taranto e con decreto prot. n. 10972 del 22.02.2022 nominava l'Arch. Paolo Caramia, dipendente di ruolo funzionario tecnico dell'Ente provinciale, quale R.U.P. dell' *Intervento di rimozione e smaltimento del Mercato Ittico Galleggiante affondato nel Mar Piccolo di Taranto – CIG 79111263B3 – CUP J56J14000460001*";

VISTA l'attestazione di effettivo inizio delle prestazioni (acquisita al prot. n. 14271 del 19.03.2021 del Commissario Straordinario) sottoscritta, ai sensi dell'articolo 6 del Contratto ed all'articolo 28 del CSA, dall'Arch. Alessandro Mancini in qualità di Responsabile Unico del Procedimento e dall'Ing. Luigi Severini in qualità di Direttore dell'Esecuzione;

RICHIAMATI i decreti n. 15556 del 26.03.2021, n. 51416 del 21.09.2021 e n. 16228 del 18.03.2022 con i quali il questo Commissario Straordinario ha liquidato in favore della Serveco s.r.l., quale mandataria del R.T.I. Serveco s.r.l./Sub Technical Edil Services s.r.l., rispettivamente € 742.974,25 oltre IVA 22% a titolo di anticipazione del 30% sul valore del contratto, € 1.051.800,00 oltre IVA 22% per il I Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 31.07.2021 ed € 575.100,00 oltre IVA 22% per il II Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 31.12.2021;

PRESO ATTO della Relazione con la quale il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto:

- di prendere atto dell'*iter* procedurale relativo alla presentazione delle riserve avanzate dall'RTI appaltatrice;
- di approvare la documentazione relativa allo Stato Finale dei lavori eseguiti dall'RTI Serveco s.r.l./Sub Technical Edil Service s.r.l. emesso in data 20.01.2022, trasmesso dal Direttore dell'esecuzione del contratto in data 05.07.2022 e acquisita al protocollo del Commissario Straordinario n. 38547/2022;
- di approvare il Certificato di verifica di conformità come sostituito dal certificato di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 16.03.2022, sottoscritto dal Responsabile Unico del procedimento e sottoscritto, con riserva, dal legale rappresentate dell'RTI appaltatrice, con il quale si è certificato che gli interventi di che trattasi sono collaudabili per l'importo netto di € 2.428.846,88 con un credito da liquidare, dedotti l'anticipazione e gli acconti già percepiti, pari ad € 58.972,63 oltre IVA 22%;
- di approvare il certificato di pagamento n. 3 – finale, emesso dal R.U.P. dell'importo di € 58.972,63 oltre IVA 22% pari ad € 12.973,97 per complessivi € 71.946,60;
- di procedere allo svincolo, ai sensi dell'art. 235 comma 1 del DPR 207/2010, della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore mediante polizza assicurativa RCT/RCO n. 80028498 e relative appendici n. 80028498/7, n. 80028498/25 e n. 80028498/26 rilasciate da UNIPOLSAI Assicurazioni s.p.a. dell'importo di € 99.063,23;
- di liquidare e pagare, con separato atto, a presentazione della fattura in formato elettronico il residuo credito di € 58.972,63 oltre IVA 22% pari ad € 12.973,97 per complessivi € 71.946,60;

RICHIAMATO il proprio decreto prot. n. 0051334 del 07.09.2022 di approvazione della Relazione del Responsabile Unico del Procedimento;

ACQUISITI

- il DURC prot. INAIL n. 33560218, con validità al 18.10.2022, dal quale risulta la regolarità contributiva della Serveco s.r.l.;
- il DURC prot. INAIL n. 33816076, con validità al 04.11.2022, dal quale risulta la regolarità contributiva della Sub Technical Edil Services s.r.l.;
- la dichiarazione della Serveco s.r.l. relativa ai conti correnti dedicati alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/10, acquisita al prot. n. 20755 del 22.04.2021 del Commissario Straordinario;
- la dichiarazione della Sub Technical Edil Service s.r.l. relativa ai conti correnti dedicati alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/10, acquisita al prot. n. 19242 del 15.04.2021 del Commissario Straordinario;
- la garanzia fideiussoria relativa alla rata di saldo trasmessa dall'appaltatrice e acquisita al prot. n. 46220 dell'11.08.2022;

VISTA la fattura elettronica n. 200116 emessa in data 08.09.2022 dalla Serveco s.r.l per conto del RTI con Sub Technical Edil Services s.r.l. ed acquisita al prot. n. 52090 del 12.09.2022 del Commissario Straordinario;

RICHIAMATI il capitolato speciale d'appalto e il contratto di appalto rep. 251/2020;

CONSIDERATO, infine, che l'art. 17 *ter* del D.P.R. 633/1972 prevede la scissione dei pagamenti, disponendo che il Committente trattenga e provveda a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi in suo favore effettuate;

RITENUTO di dover disporre, a favore della Serveco s.r.l., in qualità di mandataria in R.T.I. con Sub Technical Edil Services s.r.l., il pagamento dello Stato Finale dei Lavori così come certificato dal Responsabile Unico del Procedimento;

D E C R E T A

1. di liquidare la fattura elettronica n. 200116 emessa in data 08.09.2022 dalla società Serveco s.r.l., in qualità di mandataria del R.T.I. Serveco s.r.l./ Sub Technical Edil Services s.r.l, della somma di **€ 71.946,60** di cui **€ 58.972,63** quale imponibile per i lavori ed **€ 12.973,97** per IVA al 22%, emessa in scissione di pagamenti ex art. 17-*ter* del D.P.R. 633/72;
2. di autorizzare il pagamento dell'importo di **€ 58.972,63** alla Serveco s.r.l., con sede in Montemesola (Ta) alla zona PIP – Viale delle Imprese n. 3 – P.IVA: 00788970739, in qualità di mandataria del R.T.I. Serveco s.r.l. / Sub Technical Edil Services s.r.l
3. di autorizzare il versamento dell'I.V.A. pari ad **€ 12.973,97** mediante modello F24;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore dell'Esecuzione e al Responsabile Unico del Procedimento perché effettuino le dovute annotazioni nei documenti contabili dell'erogazione a favore dell' esecutore dell'appalto, della somma riconosciuta e liquidata;
5. di pubblicare il presente provvedimento nell'apposita "*Provvedimenti*" della sezione "*Amministrazione Trasparente"* del Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto.

Il Commissario Straordinario

(Martino)

Firmato digitalmente da:
DEMETRIO MARTINO
Ministero dell'Interno
Firmato il 12/09/2022 11:55
Seriale Certificato: 16
Valido dal 06/04/2022 al 06/04/2025
TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno QTSP CA